

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RESTAURANTE CHR LTDA

CNPJ:	00.000.000/0001-00
NIRE:	23.0000000-0
Sede:	Av. Bezerra de Menezes, 1.500 — São Gerardo, Fortaleza-CE — CEP 60.325-001
Data:	Fortaleza-CE, 15 de junho de 2026

CONSIDERANDOS

CONSIDERANDO que a sociedade empresária **RESTAURANTE CHR LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0001-00, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE 23.0000000-0, encontra-se em pleno funcionamento desde sua constituição;

CONSIDERANDO que o atual quadro societário é composto exclusivamente pelo **SÓCIO A**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado em Fortaleza-CE, doravante denominado "SÓCIO A" ou "Sócio Administrador";

CONSIDERANDO o interesse manifestado pela parte denominada **SÓCIO B**, brasileira, empresária, residente e domiciliada em Fortaleza-CE, em ingressar no quadro societário mediante aporte de capital, doravante denominada "SÓCIO B" ou "Sócia Ingressante";

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o contrato social à nova composição societária e consolidar suas cláusulas em instrumento único;

RESOLVEM as partes, de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar a presente **QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA 1ª — DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO

1.1. A sociedade gira sob a denominação social de **RESTAURANTE CHR LTDA**, podendo utilizar o nome fantasia "CHR Gastronomia".

1.2. A sociedade tem sua sede e foro na Avenida Bezerra de Menezes, nº 1.500, Bairro São Gerardo, Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.325-001.

1.3. Mediante alteração contratual, a sociedade poderá abrir, manter e fechar filiais, agências ou escritórios de representação em qualquer parte do território nacional, desde que observado o quórum deliberativo previsto na Cláusula 6ª.

§ Único. Fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza-CE para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, ressalvada a obrigatoriedade da arbitragem prevista na Cláusula 13ª.

CLÁUSULA 2ª — DO OBJETO SOCIAL

2.1. A sociedade tem por objeto social a exploração das seguintes atividades econômicas:

- a)** CNAE 56.11-2-01 — Restaurantes e similares;
- b)** CNAE 56.20-1-04 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (delivery);
- c)** CNAE 56.20-1-02 — Serviços de alimentação para eventos e recepções (bufê).

2.2. As atividades acima compreendem, sem caráter exaustivo: preparo e comercialização de refeições, pratos executivos, gastronomia de autoria, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, sobremesas; serviço de delivery próprio e via plataformas digitais (iFood, Uber Eats, Rappi e similares); organização e atendimento de eventos corporativos e sociais; venda de subprodutos da marca (molhos, conservas, kits gastronômicos).

2.3. Qualquer alteração do objeto social, ainda que para inclusão de atividades correlatas, sujeita-se ao quórum qualificado previsto na Cláusula 6ª, item 6.2.

CLÁUSULA 3ª — DO PRAZO DE DURAÇÃO

3.1. A sociedade é constituída por **prazo indeterminado**, iniciando-se suas atividades na data de arquivamento de seu ato constitutivo original na Junta Comercial do Estado do Ceará.

3.2. A dissolução somente ocorrerá nas hipóteses previstas na Cláusula 12ª deste instrumento.

CLÁUSULA 4ª — DO CAPITAL SOCIAL

4.1. O capital social, após a presente alteração, é de **R\$ 720.000,00** (setecentos e vinte mil reais), dividido em **720.000 (setecentas e vinte mil) quotas** no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor (R\$)	Participação
SÓCIO A	540.000	540.000,00	75,00%
SÓCIO B	180.000	180.000,00	25,00%
TOTAL	720.000	720.000,00	100,00%

4.2. Da integralização do capital:

4.2.1. O SÓCIO A declara que suas 540.000 (quinhentas e quarenta mil) quotas encontram-se **integralmente integralizadas** em moeda corrente nacional, conforme alterações contratuais anteriores devidamente arquivadas na Junta Comercial.

4.2.2. O SÓCIO B integraliza, neste ato, a totalidade de suas 180.000 (cento e oitenta mil) quotas, no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em **moeda corrente nacional**, mediante depósito em conta bancária da sociedade, dando-se quitação total e irrevogável após confirmação do crédito.

4.3. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.

4.4. As quotas são **indivisíveis** em relação à sociedade, ainda que pertençam a mais de uma pessoa, hipótese em que os direitos a elas inerentes serão exercidos por um único representante.

CLÁUSULA 5ª — DA ADMINISTRAÇÃO

5.1. A administração da sociedade é exercida **exclusivamente pelo SÓCIO A**, com poderes amplos, gerais e ilimitados de gestão, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, ressalvadas as deliberações que dependem de quórum qualificado nos termos da Cláusula 6ª.

5.2. Compete privativamente ao Sócio Administrador, dentre outros atos:

- a) representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
- b) abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
- c) contratar e dispensar empregados;
- d) celebrar contratos com fornecedores, locadores e prestadores de serviço;
- e) emitir e endossar títulos de crédito;
- f) contrair empréstimos, observado o limite e quórum da Cláusula 6ª, item 6.3.

5.3. Pelo exercício da administração, o SÓCIO A perceberá **pró-labore mensal** no valor inicial de **R\$ 8.000,00** (oito mil reais), reajustado anualmente pelo IPCA-IBGE acumulado dos últimos 12 (doze) meses, conforme detalhamento na Cláusula 14ª.

5.4. O SÓCIO B não exerce funções de administração e, em decorrência, não percebe **pró-labore**, sendo seus rendimentos integralmente vinculados à distribuição de lucros prevista na Cláusula 7ª.

5.5. É vedado ao Sócio Administrador, sob pena de nulidade do ato e responsabilização pessoal:

- a) usar a denominação social em negócios estranhos ao objeto social;
- b) prestar fiança, aval ou caução em nome da sociedade em favor próprio ou de terceiros;
- c) alienar bens do ativo permanente sem deliberação dos sócios pelo quórum da Cláusula 6ª.

CLÁUSULA 6ª — DO QUÓRUM DELIBERATIVO

6.1. Deliberações operacionais — Serão tomadas por **maioria simples do capital social** (superior a 50%) as seguintes matérias:

- a) aprovação das contas anuais e do balanço patrimonial;
- b) escolha de auditores externos;
- c) destinação de lucros e fundos de reserva, observado o art. 7ª;
- d) demais matérias não expressamente listadas no item 6.2 abaixo.

6.2. Deliberações estratégicas — Dependerão de aprovação por **quórum qualificado de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social** as seguintes matérias:

- a) alteração do objeto social ou inclusão de atividades correlatas;
- b) **venda, locação ou cessão do ponto comercial;**
- c) abertura, transferência ou encerramento de filiais;
- d) fusão, cisão, incorporação ou transformação societária;
- e) dissolução voluntária da sociedade, salvo as hipóteses legais automáticas;
- f) alienação de bens do ativo permanente cujo valor individual supere R\$ 30.000,00;
- g) admissão de novos sócios e respectivos termos de ingresso;
- h) alterações deste Contrato Social;
- i) eleição ou destituição de administrador não-sócio.

6.3. Empréstimos e endividamento — A contratação de empréstimos, financiamentos ou qualquer modalidade de captação de recursos junto a terceiros, em **valor unitário ou acumulado em 12 (doze) meses superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, dependerá de deliberação dos sócios pelo quórum qualificado de 75% previsto no item 6.2.

6.4. As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião convocada pelo administrador, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, mediante comunicação escrita aos sócios. Dispensa-se a formalidade quando todos os sócios comparecerem ou se declararem cientes.

§ Único. Considera-se ratificada a deliberação tomada sem a observância do prazo de convocação quando o sócio dela tomar parte, sem oposição expressa.

CLÁUSULA 7ª — DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

7.1. Os lucros líquidos apurados serão distribuídos aos sócios na **proporção de suas respectivas quotas**, conforme tabela do item 4.1, com periodicidade **ANUAL**, após o encerramento do exercício social e apuração do balanço fiscal.

7.2. Antes da distribuição, serão obrigatoriamente constituídas as seguintes reservas:

a) Reserva Legal: 5% (cinco por cento) do lucro líquido, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social, nos termos do art. 1.053 do Código Civil c/c art. 193 da Lei 6.404/76;

b) Reserva de Capital de Giro: até **20% (vinte por cento)** do lucro líquido remanescente, conforme decisão do Sócio Administrador, destinada à manutenção do fluxo operacional, custeio de sazonalidades e formação de caixa de contingência.

7.3. O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. A apuração do balanço e a deliberação sobre a distribuição de lucros deverão ocorrer **até 30 (trinta) de abril do exercício subsequente**.

7.4. É **vedada a distribuição antecipada de lucros**, salvo aprovação por quórum qualificado de 75% e desde que comprovada, mediante balancete intermediário auditado, a existência de lucros realizados e suficientes para atender à distribuição pretendida.

7.5. A reserva de capital de giro, uma vez constituída, somente poderá ser revertida em distribuição aos sócios mediante deliberação por quórum qualificado de 75%.

§ Único. Eventual prejuízo apurado em determinado exercício será absorvido em primeiro lugar pelas reservas constituídas, na ordem inversa da sua formação, e, na insuficiência destas, lançado em conta de prejuízos acumulados.

CLÁUSULA 8ª — DA SAÍDA VOLUNTÁRIA E DIREITO DE RETIRADA

8.1. O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar os demais sócios, por escrito e com **aviso prévio mínimo de 180 (cento e oitenta) dias**, manifestando expressamente sua intenção e o número de quotas envolvidas.

8.2. Período de lock-up — Fica estabelecido **período de carência (lock-up) de 5 (cinco) anos**, contados da data de ingresso do sócio na sociedade, durante o qual o exercício do direito de retirada acarretará ao sócio retirante o pagamento de **multa equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor de apuração de suas quotas**, a ser deduzida no momento do pagamento dos haveres.

8.3. Apuração dos haveres — O valor das quotas do sócio retirante será apurado pela seguinte fórmula composta:

- a) **75% (setenta e cinco por cento) do valor patrimonial contábil**, calculado com base no último balanço patrimonial encerrado e auditado; e
- b) **25% (vinte e cinco por cento) do valor apurado em balanço especial**, levantado especificamente para esta finalidade, considerando a **média dos resultados dos últimos 12 (doze) meses** anteriores ao pedido de retirada.

8.4. Direito de preferência — Os sócios remanescentes terão prazo de **60 (sessenta) dias**, contados da notificação prevista no item 8.1, para exercer o direito de preferência na aquisição das quotas do sócio retirante, em proporção às suas participações no capital social.

8.5. Não exercido o direito de preferência, e não havendo interessado externo aprovado pelos sócios remanescentes nos termos da Cláusula 10ª, a sociedade poderá adquirir as próprias quotas, mantendo-as em tesouraria pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, dentro do qual deverão ser destinadas ou canceladas mediante redução do capital social.

8.6. O pagamento dos haveres ao sócio retirante será efetuado em **24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas**, atualizadas pelo IPCA-IBGE, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após a apuração definitiva.

§ Único. *Caso a saída ocorra após o término do período de lock-up previsto no item 8.2, fica afastada a aplicação da multa, mantidas as demais condições.*

CLÁUSULA 9ª — DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE SÓCIO

9.1. Em caso de **falecimento de sócio**, suas quotas serão transferidas aos respectivos herdeiros legais, observada a partilha sucessória, ressalvado o direito de preferência previsto no item 9.2.

9.2. Os sócios remanescentes terão prazo de **90 (noventa) dias**, contados da abertura da sucessão, para optar pela **aquisição das quotas do sócio falecido**, mediante pagamento aos herdeiros pelo **valor patrimonial contábil** apurado no último balanço encerrado.

9.3. Exercida a opção de aquisição, o pagamento aos herdeiros será efetuado nas mesmas condições previstas no item 8.6.

9.4. Não havendo manifestação dos sócios remanescentes no prazo do item 9.2, os herdeiros ingressarão automaticamente no quadro societário, sub-rogando-se em todos os direitos e obrigações do sócio falecido.

9.5. O regime do falecimento aplica-se, no que couber, às hipóteses de **interdição ou incapacidade permanente** judicialmente declarada de qualquer dos sócios.

§ Único. A sociedade não mantém apólice de seguro de vida em favor dos sócios para fins de cobertura do pagamento de haveres aos herdeiros, ficando os sócios cientes de que a aquisição das quotas, caso optem por exercê-la, dependerá de recursos próprios ou da sociedade.

CLÁUSULA 10ª — DA ENTRADA DE NOVO SÓCIO E DA CAPITALIZAÇÃO

10.1. A admissão de novo sócio dependerá de aprovação por quórum qualificado de 75% nos termos da Cláusula 6ª, item 6.2.

10.2. Direito de preferência em aumento de capital — Em qualquer deliberação que envolva **aumento do capital social mediante subscrição de novas quotas**, os sócios atuais terão **direito de preferência** para subscrevê-las **na proporção de suas respectivas participações**, mediante manifestação por escrito no prazo de **30 (trinta) dias** contados da notificação do aumento.

10.3. O sócio que **não exercer** o direito de preferência no prazo do item 10.2 sujeitar-se-á à **diluição proporcional** de sua participação, com a integralização das quotas remanescentes pelos demais sócios ou por terceiro admitido nos termos do item 10.1.

10.4. As condições do aumento de capital, incluindo valor de emissão, prazo de integralização e eventual ágio, serão definidas no instrumento deliberativo, observado o quórum qualificado.

*§ Único. É vedada qualquer modalidade de aumento de capital com o **propósito específico de diluir** participação de sócio, devendo a deliberação ser sempre justificada por necessidade efetiva de recursos para o objeto social.*

CLÁUSULA 11ª — DA NÃO-CONCORRÊNCIA

11.1. Durante a vigência da sociedade, os sócios obrigam-se a **não exercer, direta ou indiretamente, atividade concorrente** à do objeto social, em especial na exploração de serviços de food service, restaurantes, delivery, bufês ou similares, **no município de Fortaleza-CE e região metropolitana.**

11.2. Cláusula pós-contratual — A obrigação de não-concorrência prevista no item 11.1 **estende-se por 2 (dois) anos** após a saída do sócio da sociedade, qualquer que seja a causa (retirada voluntária, exclusão, cessão de quotas, etc.), no mesmo âmbito territorial.

11.3. Considera-se atividade concorrente, para os efeitos deste contrato:

- a) titularidade, sociedade ou administração de pessoa jurídica do mesmo ramo;
- b) prestação de consultoria ou serviços técnicos a concorrentes;
- c) uso de know-how, fornecedores ou base de clientes desenvolvidos durante a vigência da sociedade.

11.4. O descumprimento da obrigação de não-concorrência, durante ou após a vigência da sociedade, sujeita o sócio infrator ao pagamento de **multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor de suas quotas** apurado nos termos do item 8.3, sem prejuízo da apuração de perdas e danos suplementares.

CLÁUSULA 12ª — DA DISSOLUÇÃO

12.1. A sociedade será dissolvida nas seguintes hipóteses:

- a) por deliberação dos sócios pelo quórum qualificado de 75% nos termos da Cláusula 6ª;

b) por falecimento de sócio sem herdeiros, ou havendo herdeiros incapazes que não possam ser representados, e desde que os sócios remanescentes não optem pela continuação;

c) por **falência ou insolvência civil** declarada judicialmente;

d) por **sentença judicial transitada em julgado** que determine a dissolução;

e) pelas demais hipóteses previstas em lei.

12.2. Dissolvida a sociedade, proceder-se-á à **liquidação**, com nomeação de liquidante pelos sócios ou, na ausência de consenso, pelo juízo competente.

12.3. A liquidação observará o seguinte procedimento:

a) levantamento de balanço especial;

b) realização do ativo mediante venda de bens;

c) pagamento do passivo trabalhista, fiscal e cível;

d) distribuição do saldo remanescente aos sócios na proporção de suas quotas.

12.4. Encerrada a liquidação, será requerido o cancelamento da inscrição da sociedade na Junta Comercial do Estado do Ceará e nos demais órgãos competentes.

CLÁUSULA 13ª — DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS

13.1. Mediação prévia — Surgindo qualquer controvérsia, divergência ou impasse decorrente da interpretação ou execução deste contrato, os sócios obrigam-se a buscar, em **primeiro lugar**, solução por meio de **mediação na Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial do Ceará (CAMARB-CE)**, observado o regulamento dessa entidade.

13.2. Arbitragem obrigatória — Não obtido acordo na mediação no prazo de **60 (sessenta) dias**, a controvérsia será submetida à **arbitragem obrigatória e definitiva**, perante a mesma CAMARB-CE, nos termos da Lei 9.307/96, **ficando expressamente excluída a via judicial** para discussão do mérito.

13.3. A arbitragem será conduzida por **tribunal arbitral composto por 3 (três) árbitros**, sendo um indicado por cada parte e o terceiro escolhido pelos dois primeiros, em sede na cidade de

Fortaleza-CE, idioma português, regida pelo direito brasileiro.

13.4. As **custas e honorários** da arbitragem serão suportados, em primeiro momento, em **partes iguais pelos sócios envolvidos no litígio**, sendo objeto de redistribuição na decisão final conforme a sucumbência.

13.5. A sentença arbitral é **definitiva e irrecorrível**, vinculando as partes e produzindo efeitos de coisa julgada material, ressalvadas as hipóteses legais de nulidade.

***§ Único.** Fica eleita a **Comarca de Fortaleza-CE** exclusivamente para as medidas cautelares e de urgência prévias à instituição do juízo arbitral, bem como para a execução da sentença arbitral.*

CLÁUSULA 14ª — DO PRÓ-LABORE

14.1. O SÓCIO A, na qualidade de Sócio Administrador, perceberá **pró-labore mensal no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais)**, com reajuste anual pelo IPCA-IBGE acumulado dos últimos 12 (doze) meses, vigente a partir de janeiro de cada exercício.

14.2. O SÓCIO B, por **não exercer funções de administração, não fará jus a pró-labore**, sendo seus rendimentos vinculados exclusivamente à distribuição de lucros prevista na Cláusula 7ª.

14.3. O pró-labore do Sócio Administrador é considerado **despesa operacional dedutível** da apuração do lucro líquido distribuível.

14.4. Eventual alteração no valor ou na periodicidade do reajuste do pró-labore dependerá de deliberação dos sócios pelo quórum qualificado de 75% nos termos da Cláusula 6ª, item 6.2.

***§ Único.** O Sócio Administrador é responsável pelo recolhimento de todos os tributos incidentes sobre o pró-labore (INSS contribuinte individual, IRRF e demais), bem como pela respectiva declaração na Receita Federal do Brasil.*

CLÁUSULA 15ª — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos no presente contrato social serão regulados, no que couber:

a) pela **Lei nº 10.406/2002** (Código Civil), em especial os arts. 1.052 a 1.087, relativos às sociedades limitadas;

b) **subsidiariamente, pela Lei nº 6.404/1976** (Lei das Sociedades por Ações), no que couber e for compatível com a natureza limitada da sociedade;

c) pelos princípios gerais do direito empresarial brasileiro e pelos usos e costumes locais.

15.2. Eventuais **divergências interpretativas** sobre cláusulas deste contrato serão dirimidas pela aplicação cumulativa das normas acima, prevalecendo, em caso de conflito entre o Código Civil e a Lei das S.A., as disposições do Código Civil.

CLÁUSULAS FINAIS

16.1. Reconhecimento de firma — As assinaturas dos sócios neste instrumento serão reconhecidas em Cartório de Notas, por autenticidade ou semelhança, conforme exigência do órgão de registro.

16.2. Arquivamento — A presente alteração e consolidação será **levada a arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC)** no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, sob a responsabilidade do Sócio Administrador.

16.3. Declarações dos sócios — Os sócios declaram, sob as penas da lei, que: (a) não estão impedidos por lei especial ou por norma constitucional de exercer atividade empresarial; (b) não foram condenados por crime cuja pena vede o exercício do comércio; (c) leram integralmente o presente contrato e estão de pleno acordo com seus termos.

16.4. Vigência — A presente Quarta Alteração e Consolidação do Contrato Social entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos para terceiros após seu arquivamento na JUCEC.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

Fortaleza-CE, 15 de junho de 2026.

SÓCIO A

Sócio Administrador

SÓCIO B

Sócia Ingressante

Testemunhas:

1. Nome: _____ RG: _____

2. Nome: _____ RG: _____